



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE N. 1548 del 06/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 225 del 06/10/2026

PROPOSTA N. 2725 del 05/10/2026

OGGETTO: Dimissioni volontarie dipendente. Presa d'atto .

IL DIRIGENTE

Premesso che il dipendente

*****.

ha presentato istanza di dimissioni volontarie, giusta nota***** in quanto é risultato vincitore di selezione presso altro Ente pubblico;

Considerato che questo Ente deve accogliere la richiesta del dipendente, si dà atto che, ai sensi dell'art.39, comma 2, del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 23 febbraio 2026, risultano regolarmente rispettati i termini di preavviso previsti dalla vigente disciplina contrattuale;

Visti e Richiamati:

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli articoli 50 e 48;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

lo Statuto dell'Ente;

il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679;

il D. Lgs. 198/2006 recante "Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna";

il vigente C.C.N.L. del personale non dirigente del "Comparto Regioni e Autonomie Locali";

il regolamento comunale di contabilità;

l'art. 107 del T.U.O.E.L. Adottato con d. Lgs. n. 267/2000 e ss mm e ii;

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15 aprile 2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15 aprile 2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria relativo al triennio 2026/2028;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 30.09.2026 recante ad oggetto: " Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2026-2028 approvato con delibera di Giunta Comunale n.149 del 22.05.2026 " ;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 , esecutiva ai sensi di legge , con la quale é stata approvato il Rendiconto della Gestione per l'anno 2025 ;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 recante ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2026-2028 –approvazione";

la Deliberazione di Consiglio Comunale n.67 del 13.08.2026 ad oggetto " Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del D.lgs.n.267/2000;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 30.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028. Approvazione.";

Dato atto che la sottoscritta Dirigente del Settore Economico –finanziario, giusto decreto sindacale n.1 del 02 febbraio 2026, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, è legittimata ad adottare il presente provvedimento;

che il responsabile del procedimento é il funzionario Antonia Lucchino;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto, anche potenziale, del sottoscritto dirigente e del responsabile del procedimento, di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per l'emissione del presente provvedimento amministrativo;

Accertate: la coerenza con il DUP vigente e, in particolare con la Missione 01 - Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione - POP 0110 - Risorse Umane - Titolo I ;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente e sostanzialmente parte del provvedimento:

di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dal dipendente***** e della conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con il Comune di Lamezia Terme, *****
*****;

di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'rt. 147-bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di specificare che il presente atto é adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente piano per la prevenzione della corruzione e non ha rilevanza economica;

di specificare altresì che il presente provvedimento é rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D. lgs. 33/2013 dell'rt. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano della trasparenza;

di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D. lgs. 33/2013 dell'rt. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza 2019/21 e sarà pubblicato nel rispetto della normativa sulla privacy;

il presente atto é adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2026/2028;

di notificare il presente provvedimento all'Ufficio Conti del Personale per i successivi adempimenti conseguenziali.

Il Responsabile del procedimento

Antonia Lucchino

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2725 del 05/10/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 06/10/2026

Il Dirigente

Dott.ssa AIELLO NADIA